

1528613-19.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jefferson dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

JEFFERSON DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que, no dia 25 de novembro de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1528613-19.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528613-19.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jefferson dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

JEFFERSON DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que, no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 14h30min, na Rua da Baracela, nº 100, Vila Maria, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, JEFERSON

DOS SANTOS, trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 5 porções contendo 17,8g (massa líquida) de tetrahydrocannabinol (maconha), 63 porções contendo 17,8g (massa líquida) de cocaína, em pó e petrificada (crack), e 10 tubos contendo 30ml (massa líquida) de tricloroetileno (lança-perfume), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$63,55 em dinheiro.

Segundo se apurou, policiais militares que faziam patrulhamento desconfiaram da conduta de JEFERSON que, ao notar a aproximação da viatura, tentou se evadir. Ele foi detido e as drogas encontradas.

O réu foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva (fls. 62/65).

A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2021 (fls. 103/105).

O réu foi citado (fls. 125) e apresentou defesa prévia (fls. 132).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 134/135).

No curso da instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa requereu a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a manutenção da pena-base no mínimo legal, a fixação de regime inicial mais brando, bem como o reconhecimento do direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A autoria e a materialidade do crime imputado na denúncia ficaram provadas, em especial pelo auto de prisão em flagrante fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência de fls. 4/9, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 18, pelo laudo de constatação prévia de fls. 21/24 e pelo laudo químico-toxicológico de fls. 140/142, que resultou positivo para Tetrahydrocannabinol (THC), COCAÍNA e TRICLOROETILENO, constantes da Portaria 344/1998 SVS/MS - Listas F1 e F2.

Com efeito, o policial militar Cloves Pinto de Mendonça Júnior relatou que estava em patrulhamento de rotina com o colega Guilherme Tomaz e Silva contou que receberam informações no "disk denúncia" sobre a venda de drogas no local que já é conhecido como ponto de venda de drogas. No local avistaram o réu segurando uma bolsa. Ele tentou fugir, mas foi detido. Na bolsa que ele portava encontraram drogas variadas em pequenas porções prontas para venda, bem como pequena quantidade de dinheiro em drogas variadas. Não conhecia o réu de abordagem anterior. Não se recorda especificamente deste "disque denúncia", mas em regra as características das pessoas são passadas.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Guilherme Tomaz e Silva. Ele confirmou que estava com seu parceiro e foram à comunidade conhecida pelo tráfico de drogas apurar uma informação recebida pelo "disque denúncia". Constataram que os entorpecentes estavam na bolsa que ele carregava na transversal.

Em seu interrogatório, o réu negou as acusações. Contou que no dia dos fatos estava na fila para comprar drogas porque é usuário de crack. Quando os policiais chegaram

ele correu também porque é ex-presidiário. É viciado em "crack". Costuma usar em torno de 15 a 20. Estava trabalhando em uma empresa de reciclagem. Morava com sua esposa. Disse que sua esposa ajudava a comprar comida. Estava cumprindo pena na Barra Funda.

Essa, em síntese, a prova oral colhida.

A versão do réu de que os policiais só o prenderam para prejudicá-lo não faz nenhum sentido.

Como se verifica, a prática da traficância ficou comprovada pelos elementos de prova produzidos, em especial o relato dos policiais militares ouvidos em Juízo, que confirmaram a apreensão das drogas porcionadas e a quantia em dinheiro (R\$ 63,55), não deixando dúvidas de que a droga era destinada à traficância.

Os depoimentos dos policiais militares foram seguros e coesos, não havendo nos autos qualquer razão para que os incriminassem injustamente. Foi narrada com riqueza de detalhes a dinâmica da apreensão das drogas.

Ressalte-se que os policiais, civis ou militares, não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria, e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime não retira a força de suas palavras, tendo elas o mesmo crédito que qualquer testemunha, até que prova em contrário exclua a presunção.

Além disso, importante mencionar que o réu descumpriu os termos do livramento condicional e estava fora de sua residência, a qual foi alterada sem comunicação do juízo, tendo ainda parado para comprar drogas.

Ante o exposto, o réu deve ser condenado pela prática do delito de crime de tráfico de entorpecentes.

Assim, apurada a responsabilidade penal, passo à dosimetria da pena, segundo o critério previsto no art. 42 da Lei de Drogas e nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu possui cinco condenações com trânsito em julgado (nas 12ª, 14ª, 24ª, 6ª e 26ª Varas Criminais Centrais da Barra Funda, apenas uma delas apta a gerar a reincidência (fls. 56/59). Além disso, o acusado estava cumprindo pena quando foi detido. Diante destas circunstâncias, majoro a pena inicial em 1/5, iniciando em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas, contudo, verifico que o réu é reincidente específico (na 26ª Vara Criminal Central - fls. 56/59), razão pela qual majoro a pena em 1/5, alcançando 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 720 dias-multa. Observo que não há atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, por fim, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, observando que em razão da reincidência não se aplica a causa de redução de pena preceituada no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos. Dessa feita, fica a pena do acusado definitivamente estabelecida em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 720 dias-multa.

Considerando-se a reincidência e demais circunstâncias desfavoráveis e a quantidade de pena imponho o regime inicial fechado para cumprimento da pena (art. 33, § 2º, do CP).

Pelas mesmas razões, inviáveis a substituição por restritivas e a concessão do sursis.

A ausência de informações a respeito da situação econômica dos acusados recomenda fixar o valor unitário dos dias-multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

Decreto o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, pois resultante do delitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar JEFFERSON DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, arbitrados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Considerando que permaneceram inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva do réu, reforçadas agora pela condenação, nego a ele o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Deixo de observar o art. 387, IV, do CPP, pela natureza do crime praticado.

Evidente que o dinheiro encontrado com o réu era proveniente da venda de drogas. Ele estava com a droga e a apreensão ocorreu no mesmo contexto, o que permite concluir que ele estava traficando quando foi preso. Assim, nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal e do artigo 63 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União.

Transitada em julgado esta sentença:

- a) destruam-se as amostras de droga guardadas para contraprova (art. 72 da Lei de Drogas);
- b) expeça-se/adite-se e encaminhe-se guia de recolhimento definitiva;
- c) elabore-se cálculo de multa e intimem-se os réus para o pagamento;
- d) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD);
- e) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF;

Condeno o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade concedida por ser o réu assistido pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA